

Mounir CHIKHAOU
49 rue de Douai
75009 Paris
06 61 47 61 65
r.t.h@orange.fr

PIECE 104/4

Assurance Retraite Ile de France
Agence Locale LEDRU ROLLIN
Monsieur Renaud VILLARD
CS70009
93166 Noisy Le Grand Cedex

Paris, le 6 septembre 2023

Lettre recommandée avec accusé de réception
Références
N° SS : 160119935159671
Numéro de retraite : 120022856387
Secteur : 3321

Objet : Examen de mon dossier

Monsieur

J'accuse réception le 4 septembre 2023 des courriers de votre caisse datés des 16 et 18 août 2023.

J'avais fait une demande de retraite le 27 avril 2023. A la suite de quoi, J'ai reçu un dossier daté du 11 juin 2023 (sur mon espace personnel) que j'ai rempli et renvoyé, le 21 juin 2023 (Colissimo N°8X30820590375). Il vous a été remis le lundi 26 juin 2023. Dans mon courrier du 21 juin 2023, mon relevé de carrière étant incomplet, je vous ai adressé un dossier composé de 258 pièces dont 153 bulletins de salaires.

J'ai été étonné de recevoir de vos services, le 28 juin 2023, une estimation de ma retraite de base à 225,19 euros au 01/05/2023 et à 295,33 euros au 01/12/2027 et ce avant même l'examen de mon dossier, sans tenir compte, entre autres, de 14 ans de salaires (soit 54 trimestres) dans la Société RTH. Dans ce courrier auquel vous faites référence dans votre correspondance du 16 août 2023, il m'a été demandé au vu de cette estimation provisoire de confirmer ma demande de retraite. A défaut, elle serait annulée !

Le 30 juin 2023 j'ai répondu à ce courrier. J'ai posé, notamment, la question suivante : ne pensez-vous pas plus significatif d'attendre l'examen de mon dossier avant de me proposer une estimation dont je suis sûr qu'elle sera révisée à la hausse car la base de calcul de ma retraite notamment et le nombre de trimestres que vous avez retenus seront révisés ? ».

Madame DARIVAL, chargée du suivi de mon dossier, m'a dit, lors d'une conversation téléphonique, que mon courrier constitue pour elle une remise en cause de son travail. Ceci a rendu la communication un peu difficile !

Vous comprendrez qu'avant l'examen de mon dossier, je ne pouvais pas me prononcer sur une proposition provisoire.

En effet, dans mon dossier du 21 juin 2023 envoyé et reçu par vos services, j'ai répondu au questionnaire que vous m'avez demandé de remplir. Les éléments suivants ont été fournis :

- 1 - une demande de régularisation des années de 2004 à 2017 effectuées en tant que salarié dans la Société RTH NETGOCE. Cette période n'apparaît pas sur mon relevé CNAV alors que le relevé de points AGIRC-ARRCO en tient compte ;
- 2 - sauf erreur de ma part, pour les revenus de 1994, sur le relevé de carrière mes revenus sont de 28 494 euros alors que sur mes bulletins de salaire le cumul des montants soumis à l'assurance vieillesse plafonnée est de 29 207,78 euros ;
- 3 - pour les revenus de 1997, deux bulletins de paie de la Société TBW des mois de novembre et de décembre 2017 sont absents du relevé CNAV alors que le relevé de points AGIRC-ARRCO en tient compte ;
- 4 - 470 366,00 francs nets au titre de rappel de salaires payés par le liquidateur de la Société GERME par chèque du 30/01/1998. Ces revenus concernent les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995. Nous avons fourni les bulletins de salaire pour ce rappel de salaire. Nous disposons de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris ;
- 5 - 85 291,00 francs nets au titre de rappel de salaires payés par le liquidateur de la Société GERME par chèque du 13/11/1996. Ces revenus concernent les années 1995 et 1996.

Nous avons fourni pour ces deux rappels de salaires de 1990 à 1996 les bulletins de salaire ainsi qu'un tableau qui permet d'imputer sur chacune de ces années les montants bruts correspondants.

Concernant le premier point, par courrier daté 18 aout 2018, j'ai été informé par vos services que ne serait pas retenue la régularisation des années (je cite l'ordre dans lequel cela m'a été signifié et avec qui plus est une année qui manque, celle de 2012 !) « 2013, 2005, 2007, 2014, 2017, 2011, 2016, 2004, 2008, 2009, 2010, 2006, 2015 » que :

«des recherches n'ont pu être effectuées à partir des éléments recueillis dans le(s) document (s) suivant (s) :

- Activité Gérant Associé »

Je me permets juste de rappeler que

- j'ai précisé à plusieurs reprises que j'avais été recruté dans la Société RTH NETGOCE en tant que salarié, notamment chargé des ventes comme le précisent tous les bulletins de salaire et mon attestation de travail (éléments fournis) ;

- j'ai fourni les documents suivants : bulletins de salaires de 2004 à 2017, les originaux de mes avis d'imposition de 2004 à 2017 qui reprennent les sommes figurant sur les bulletins de salaires ; une attestation de travail ; les références de ma DUE ; tous les bordereaux trimestriels URSSAF de 2004 à 2017 ; la quasi-totalité des bordereaux récapitulatifs annuels URSSAF de 2004 à 2017 ; un tableau récapitulatif nominatif des rémunérations des salariés trimestre par trimestre de 2004 à 2017 et enfin un relevé de points Agirc Arrco mis à jour qui tient compte année par année de 2004 à 2017 de tous mes salaires bruts chez RTH NETGOCE, période dont vous n'avez pas tenu compte ! Ce relevé de points tient également

PIECE 103/14

compte des bulletins de salaires de la Société TBW des mois de novembre et de décembre 1997.

Puisque ces éléments communiqués ne permettent pas de régulariser les périodes de 2004 à 2017, je suis en mesure de fournir également les documents suivants :

- les bulletins de paie de tous les salariés figurant sur les documents remis ;
- les justificatifs de paiement de tous les salaires (relevés bancaires de la Société RTH NETGOCE de 2004 à 2017) ;
- les justificatifs de paiement de toutes les déclarations URSSAF trimestre par trimestre ;
- les DUE de chacun de ces salariés ;
- mon contrat de travail ;
- ma DUE ;
- le bilan, et le compte de résultat de 2004 à 2017 ;
- les grands livres de 2004 à 2017 avec les écritures comptables relatifs aux salaires et aux charges sociales ;
- les originaux de toutes les pièces comptables de 2004 à 2017 (factures achats, factures ventes, relevés bancaires, déclarations URSSAF, cotisations retraites complémentaires, etc...) ;
- un contrôle URSSAF effectué en 2013 sur l'année 2011 où on voit à la fois mon nom en tant que salarié et les rémunérations déclarées de l'année ;
- une attestation de salaires à émettre par la Société ;
- si nécessaire des attestations de plusieurs salariés ayant travaillé dans la Société ;
- si nécessaire des attestations de certains partenaires de la Société RTH NETGOCE (clients et/ou fournisseurs) ;
- une attestation sur l'honneur.

J'enverrai ce jour un courrier à Madame DARIVAL en réponse à son courrier du 18 août 2023.

Avant d'exercer mon droit auprès de la Commission de recours Amiable précisé dans votre courrier du 16 août 2023, je vous saurais gré d'examiner tous les points de mon dossier ci-dessus énumérés, et de m'apporter une décision motivée pour que je puisse me prononcer sur le maintien ou non de ma demande de retraite et sur les suites à donner aux réponses à mes demandes de rectification.

Je suis également à votre disposition pour vous fournir les informations complémentaires citées ci-dessus.

Par ailleurs; si vous le jugez nécessaire je suis disponible pour un rendez-vous dans vos locaux à propos de mon dossier.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Mounir CHIKHAOU

P.J. : courrier de Madame DARIVAL du 18 août 2008 + extrait de mon relevé de points AGIRC-ARRCO du 8 juillet 2023



M. Renaud VILLARD
Avenue de la Retraite Ile de France
Agence Local Leclerc Rollin
CS 70009
93400 Noisy le Grand

RECOMMANDÉ
AVIS DE RÉCEPTION
AR 1A 192 840 1890 8

FRAB

M. Mounir CHIKHAOUI
49 49 rue de Douai
75009 PARIS

PIECE 104/4

DESTINATAIRE
M. Renaud VILLARD
Avenue de la Retraite Ile de France
Agence Local Leclerc Rollin
CS 70009
93400 Noisy le Grand



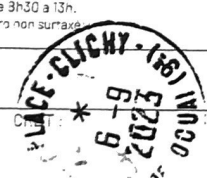
Numero de l'envoi 1A 192 840 1890 8

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

EXPÉDITEUR

M. Mounir CHIKHAOUI
49 49 rue de Douai
75009 PARIS

moment, 24h, 24 la date de distribution de votre lettre
a-distribution.
nation de distribution :
le a lettre recommandée au 6 20 30
consultation gratuite hors coût de connexion.
ser le 3631 (numéro non surtaxé) :
a 19h et le samedi de 3h30 à 13h.
poser le 3634 (numéro non surtaxé)
18h.



Prix :
le : 16 € 153 € 458 €

Conservez ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation.
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de poste.
Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre
bureau de poste ou sur le site www.laposte.fr
Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez www.laposte.fr.



PREUVE DE DÉPÔT